

1501707-76.2020.8.26.0567
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto: Homicídio Simples
Magistrado: RENATA MOREIRA DUTRA COSTA
Comarca: Piedade
Foro: Foro de Piedade
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 25/09/2022
...

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE FATO DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS PARA AFASTAR O QUE DECIDO NA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I - Pelo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piedade
Foro de Piedade
1ª Vara
Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501707-76.2020.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501707-76.2020.8.26.0567
Classe - Assunto:
Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2284571/2020 - Delegacia de Polícia de Piedade, 14692086/2020 - Delegacia de Polícia de Piedade, 1006/2020 - Delegacia de Polícia de Piedade
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDISON RODRIGUES DE SOUZA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 492 do Código de Processo Penal. Efetivado o julgamento, quanto ao crime de homicídio, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e acolheram a tese defensiva de violenta emoção; e votaram não aos quesitos quanto a: 1) legítima defesa; 2) absolvição do réu; e 3) qualificadora consistente no meio cruel. Quanto ao crime de ocultação de cadáver, reconheceu a materialidade, a autoria, e votaram não ao quesito quanto a absolvição do réu. Em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, de rigor seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal, notadamente para que seja o réu EDSON RODRIGUES DE SOUZA, qualificado nos autos, condenado por infração ao art. 121, parágrafos 1º, c/c art. 211, na forma do art. 69, caput, todos do Código

Penal.

Passo, pois, a dosar a pena a ser imposta.

No caso em apreço, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado é primário. Inexiste nos autos elementos que permitam uma valoração negativa acerca de sua personalidade ou conduta social. Agiu o réu com dolo dentro da normalidade para o tipo penal em comento, não se admitindo, diante das consequências delitivas, um juízo de maior reprovabilidade de sua conduta. Fixo, assim, a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado e 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa para o delito de ocultação de cadáver.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena fixada na etapa anterior.

A atenuante da confissão não merece ser considerada, pois a confissão deve ser total, sendo que o réu alegou que agiu em legítima defesa. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE FATO DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS PARA AFASTAR O QUE DECIDIDO NA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I - Pelo que verifica dos documentos que acompanham a inicial, especialmente da sentença condenatória, o único fato confessado pelo paciente foi a posse da droga, a qual teria sido adquirida para consumo próprio. Em nenhum momento, foi admitida a prática do delito de tráfico, crime efetivamente comprovado na ação penal. II - A divergência entre a quantidade de entorpecente encontrada no momento da prisão em flagrante, referida no boletim de ocorrência (108g), e a admitida pelo paciente como sendo para consumo próprio (20g) já evidencia a sua intenção em furtar-se da prática do crime de tráfico. III - Ao contrário do que afirma a impetrante, não se trata de confissão parcial, mas de confissão de fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, o que impossibilita a incidência da atenuante genérica de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Precedente. IV - A prisão em flagrante é situação que afasta a possibilidade de confissão espontânea, uma vez que esta tem como objetivo maior a colaboração para a busca da verdade real. Precedente. V - Para afastar o que decidido na ação penal, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. VI - Ordem denegada. (HC 108148, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011 RTJ VOL-00222-01 PP-00419)

Ausentes causas de aumento. Presente causa de diminuição em razão da violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, com relação ao crime de homicídio, conforme votaram os jurados, diminuo a pena em 1/3, resultando na pena de 4 (quatro) anos de reclusão para o delito de homicídio. Não existem causas de aumento e diminuição para delito de ocultação de cadáver.

Tendo em vista que o crime foi praticado em concurso material, somo as penas e torno definitiva a condenação em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 dias-multa.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, pois ausente informações nos autos sobre a situação econômica do réu.

O regime prisional para o desconto da reprimenda será o inicial SEMIABERTO, considerando a quantidade de pena aplicado e a primariedade, nos termos da Lei 8.072/90.

Isto posto, na esteira do decidido na presente data pelo Conselho de Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e condeno EDSON RODRIGUES DE SOUZA, qualificado nos autos, a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 10 dias-multa, por incurso no art. 121, parágrafo 1º, c/c art. 211, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

O réu respondeu ao processo preso e assim deve permanecer, pois permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram a sua prisão cautelar. Ademais, tratando-se de homicídio, necessária a custódia para garantia da ordem pública. Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03), observada a

gratuidade.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Lida a presente sentença em plenário, dá-se por publicada e intimadas as partes.

Registre-se e comunique-se.

Piedade, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA